

한국가스공사 상임감사위원

징 계 요 구

관 리 번 호 19기동 - 23
제 목 품위유지의무 위반 등
관 계 부 서 생산본부 ◎◎기지본부
징계 대상자 설비운영부
4급 과장 AAA
징 계 종 류 정직
징 계 사 유

1. 개요

인사노무처 인사운영부의 감사의뢰(2019.10.16. 인사운영부~3469)건에 대하여 감사한 바, □□□(現 ◎◎)기지본부 설비운영부 과장 AAA은 2019.4~10월경, 경남 □□시 OO면 OO리 소재 한국가스공사 □□□기지본부 내에서 같은 부서에 근무하는 여직원 SSS, KKK에게 직장 선배의 위치에서 후배 여직원에게 설비와 관련된 업무를 가르쳐 준다는 이유로 오른쪽 손을 이용하여 위 여직원들의 어깨, 팔뚝 등을 툭툭 치는 등 성희롱행위를 수시로 하여 위 여직원들에게 수치심과 성적 굴욕감을 느끼게 하는 등 공사의 사규를 위반하였다.

2. 법령 및 사규

가. 성희롱 관련 법령

1) 성희롱의 정의에 대하여 「양성평등기본법」제3조(정의) 제2호는 “업무, 고

용, 그 밖의 관계에서 국가기관·지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공단체 (이하 ‘국가기관 등’ 이라고 한다)의 종사자, 사용자 또는 근로자가 ‘지위를 이용 하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위(가.목), 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위(나.목)’ 라고 규정하고 있다.¹⁾ 그리고 같은 법 제30조~제32조는 국가기관 등의 성희롱 등 방지 시책 수립 및 시행의무, 성희롱 예방교육 등 방지조치 의무, 성희롱 실태조사 등 의무를 규정하고 있다.

2) 직장 내 성희롱을 판단하기 위한 기준의 예시로 「남녀고용평등과 일·가정양립지원에 관한 법률 시행규칙」(별표1)에서 열거하고 있는 바, “성적 언동” 으로 가. 육체적 행위(입맞춤이나 포옹, 뒤에서 껴안기 등의 신체 접촉행위, 가슴·엉덩이 등 특정 신체부위를 만지는 행위, 안마나 애무를 강요하는 행위 등), 나. 언어적 행위(음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위〔전화통화 포함〕, 외모에 대한 성적인 비유나 평가를 하는 행위, 성적인 사실관계를 묻거나 성적인 내용을 의도적으로 퍼뜨리는 행위, 성적인 관계를 강요하거나 회유하는 행위 등), 다. 시각적 행위(외설적 사진 등을 보여 주는 행위, 성과 관련된 특정 신체부위를 노출시키는 행위 등), 라. 그 밖에 사회 통념상 성적 굴욕감이나 혐오감을 유발하는 것으로 인정되는 언어나 행동, 이라고 정의하고 있다.

나. 성희롱 관련 사규

1) 공사 「직장내 성희롱 예방지침」 제4조(임직원 성희롱 금지 등) 제1항 ‘공사의 임직원은 양성평등기본법에서 정한 성희롱행위를 하여서는 아니된다’ 라고 규정하고 있다. 동 지침 해설서에서는 성희롱의 정의를 「양성평등기본법」 제3조 제2호에 따른다고 하고 있으며 성적 언동에 대하여는 법제처에서 정의한 ‘성적 언동’ 과

1) 일정 규모 이상의 직장내 적용되는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제2조, 제12조 ~ 제14조의 2.에서는 성희롱의 정의 및 성희롱 금지 의무를 규정하고 있으며, 공사도 직장이므로 공사 직원들은 같은 법 제12조에 따라 성희롱을 하지 말아야 할 의무가 있다. 「국가인권위원회법」 제3조 라.목에서는 성희롱을 평등권 침해의 차별행위 유형의 하나로 규정하고 있다. 한편, 본질적 측면에서의 성희롱의 정의는 「양성평등기본법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「국가인권위원회법」 모두 동일하다.

동일 또는 유사하다고 설명하고 있다.

2) KOGAS 임직원 행동강령 제20조의4(성희롱 금지) 임직원은 상호간에 성적 유혹 및 성적수치심을 유발시키는 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

1. 특정 신체부위를 만지거나 접촉하는 행위 6. 그 밖에 사회통념상 성적수치심을 유발하는 행위 등을 열거하고 있다.

3) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지 의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다’ 라고 규정하고 있으며, 공사 「상벌규정」 제22조(징계양정) 별표 1 [징계양정기준] 7의 다.에서 성희롱을 품위 유지의무 위반의 한 유형으로 명시하고 있다.

4) 공사 「취업규칙」 제66조(직장 내 성희롱 발생시 조치) 제1항 ‘공사는 직장 내 성희롱을 한 자에 대하여 성희롱의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행한다’ 라고 규정하고 있는 바 이는 공사에서 직장내 성희롱에 대한 강력한 처벌의지를 표방한 것이다.

다. 기타 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다’ 라고 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’ 고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 중대한 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적은 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

3. 위반행위

□□(現 ◎◎)기지본부 설비운영부 과장 AAA은 2004.08.02. 공개경쟁채용 23기로 당 공사에 입사하여 2015.10.01. 4급(갑)으로 승진한 자로서,

가. 2019. 4~7월경 일자미상일, □□기지본부 설비시설 내에서 후배 여직원 KKK에게 업무를 가르쳐 준다는 이유로 고압가스압축기 설비지역, 증발가스압축기 설비지역, 2차펌프 설비지역 등에서 오른손으로 위 KKK의 어깨, 팔뚝 등을 툭툭 치거나 만지는 등 4회 정도 불필요한 신체접촉행위로 위 KKK에게 성적 수치심을 느낄 정도의 성희롱 행위를 하였다.

나. 2019.6.28.22:00경, □□기지본부 설비지역(내) 1변전소에서 현장근무자 QQQ 대리, WWW 과장, SSS 직원, KKK 직원, RRR 과장, TTT 과장 등과 야식으로 족발 2개와 음료수를 먹을 때 여직원 KKK의 왼쪽 허벅지에 오른쪽 손을 올려 위 KKK이 심한 불쾌감을 느낄 정도의 성희롱 행위를 하였다.

다. 2019.7월경 일자미상일, 선배직원으로서 후배 여직원 SSS에게 업무를 가르쳐준다는 이유로 □□기지본부 설비현장 2차펌프 설비지역에서 1번, 증발가스압축기 설비지역에서 1번, 연소식기화기 설비지역에서 1번, 도합 3번 정도 오른손으로 위 SSS의 어깨와 팔뚝, 허리 등을 만지거나 툭툭 치는 등 불필요한 신체적 접촉행위를 하여 위 SSS에게 성적 혐오감을 느낄 정도의 성희롱을 하였다.

라. 2019.7.29.22:00경, 2공장 ORV V-404D RB-468.06/07 밸브 보수 라인업을 확인하기 위해 여직원 SSS와 같이 현장에 나갔을 때 현장변전소로 복귀하기 전 Drain 배관 라인을 설명해주고 이해했냐고 위 SSS에게 물었고 ‘처음 듣는 거라 완전히는 이해하지 못했다’고 답하는 위 SSS를 마주보고 서서 “왜 이해를 못해”라고 말하면서 양손으로 위 SSS의 양 팔뚝을 세게 움켜쥐고 몸을 앞뒤로 흔드는 등 불필요한 신체적 접촉행위를 하여 위 SSS에게 성적 혐오감을 느낄 정도의 성희롱을 하였다.

마. 2019.10.1.21:10경, 여직원 SSS가 교대근무 애프터 근무를 마치고 1 변전소 사무실 복도에 있는 정수기 옆 의자에 앉아서 퇴근버스를 기다리고 있는데 정수기에서 물을 받은 후 위 SSS의 옆에 서서 갑자기 “일은 할만해” 라고 하면서 오른손으로 위 SSS 왼쪽 어깨를 3회 정도 주무르는 불필요한 신체적 접촉행위를 하여 위 SSS에게 성적 혐오감을 느낄 정도의 성희롱을 하였다.

4. 과장 AAA의 주장 및 판단

가. 과장 AAA의 주장

과장 AAA은 위 위반행위에 대하여 성희롱이나 성적 만족감을 위하여 성적행동을 한 게 아니고 선배직원으로서 후배직원에게 업무를 성실히 가르쳐 주고자 하는 과정에서 발생한 것으로 고의성은 없고 명확히 실수라고 주장하고 있으며, 불필요하게 여직원의 신체를 접촉한 잘못된 부분에 대하여 크게 뉘우치고 있다는 진술과 위 사실관계를 부분적으로 인정하고 있다.

다만, 2019.7.29.22:00경, 2공장 ORV V-404D RB-468.06/07 밸브 보수 라인업을 확인하기 위해 여직원 SSS와 같이 현장에 나갔을 때 현장변전소로 복귀하기 전 Drain 배관 라인을 설명해주고 이해했냐고 위 SSS에게 물었고 ‘처음 듣는 거라 완전히는 이해하지 못했다’ 고 답하는 위 SSS를 마주보고 서서 “왜 이해를 못해” 라고 말하면서 양손으로 위 SSS의 양 팔뚝을 세게 움켜쥐고 몸을 앞뒤로 흔든 부분에 대하여 절대 그런 사실이 없다고 극구 부인하고 있으나, 위 SSS 본인이 경험하지 않으면 말할 수 없는 당시 근무상황을 구체적이고 상세히 진술하므로 위 SSS의 진술이 신빙성이 더 있다고 판단된다.

또한, 2019.10.1.21:10경, 여직원 SSS가 교대근무 애프터 근무를 마치고 1 변전소 사무실 복도에 있는 정수기 옆 의자에 앉아서 퇴근버스를 기다리고 있을 때 어깨부위를 손으로 신체 접촉한 것은 툭툭거리는 수준이었지 주무른 것은 아니라고 변명하고 있으나, 당시 위 SSS는 과장 AAA의 행위가 점점 더 강도가 세지고 과감해지는 행동에 앞으로

어떤 행동을 할지 두려움에 떨 정도였으며 여태껏 긴가민가하고 애매해서 말 못했던 상황들이 이 행동으로 ‘명백한 성희롱’이라는 확신이 서게 되면서 더 이상 이런 행동을 못하도록 막아야겠다는 확신의 계기가 되었다는 진술에 더욱 더 신빙성이 있다.

나. 판단

위 위반행위에 대하여 과장 AAA은 지금이라도 피해자에게 사과하고 싶고 잘 못한 부분을 인정하며 크게 뉘우치고 있다는 진술과 위 사실관계를 인정하고 있다. 평소 불필요하게 직장 내에서 여직원의 신체를 접촉하는 행위는 사적인 친밀한 남녀관계에서도 허용될 수 없는 행위로 이와 같은 행위가 직장동료에 의해 이뤄진다면 여직원이 성적굴욕감과 혐오감을 느끼기에 사회통념상 충분하다.

비록 위 성희롱 당시에는 피해자가 성적행동에 대해 분명하게 반박 항의하지 않았으나 이는 성희롱 상황에 처한 여성의 경우에 상대방에게 저항함으로써 초래될 현재 및 미래의 위협과 불이익 처우에 대한 두려움으로 저항 보다는 상대방의 기분을 상하지 않게 그 상황을 회피하려고 하는 경향이 있으며 그렇다고 해서 성적 수치심이나 굴욕감이 없었다는 것을 의미하는 것이 아니다.

직장 내 상하관계에 있는 당사자가 여직원에게 성희롱 고의가 없이 장난으로 하였을 경우라 하더라도 여직원은 그 관계 때문에 자율적인 의지로 이를 거부하기 어려운 상황에 놓이게 되며 비록 당사자가 명시적인 거부의를 표명하지 않더라도 성희롱으로 인정할 수 있다.

이 경우 당사자의 비자발적인 동의나 묵시적 거부의사의 존부에 대한 판단은 당사자의 권력관계, 당사자가 신체적 접촉을 하게 된 경위나 진행과정 등 여러 가지 정황을 고려하여 판단할 수 밖에 없다.

특히, 위 상황에서 가장 중요한 것은 당시 피해자들은 과장 AAA의 어떠한 행위에도 동의하지 않았다는 점이다. 그러므로 과장 AAA의 책임 또한 가볍지 않다.

5. 징계 양정 사유

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니된다. 특히, 위신 손상행위는 국민신뢰도 저하로 이어져 조직의 미래를 위협하는 리스크로 작용하고 있다.

과장 AAA은 ①직장 내에서 자기보다 약한 1년차 신입 여직원들에게 성적 언동을 하였다는 점에서 비난 가능성이 더욱 크다는 점, ②피해 여직원들이 위 행위에 대하여 용서하지 않은 점, ③이 사건이 외부에 알려지면 한국가스공사의 명예가 크게 실추될 가능성이 높은 점, ④성희롱 등 교육을 수 회 받고도 간과한 점, ⑤후배 여직원들에게 업무를 가르쳐 주는 것이고 이 정도는 ‘괜찮겠지’라는 안이한 고의 또는 인식 있는 과실로 접근하여 물의를 야기한 점, ⑥유사사례의 재발 방지와 공직기강 확립을 위해서 엄히 그 책임을 묻는 것이 바람직해 보이는 점 등을 감안하여 중징계 등 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

조치할 사항

사장은 공직자의 품위유지의무 등을 위반한 생산본부 ○○기지본부 설비운영부 소속 과장 AAA에게(41세)에게 상벌규정 제17조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(정직)